



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 227 DEL 29/05/2026	OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione e/o sostituzione estintori collocati nei plessi scolastici e negli edifici comunali - D.P.R. 457 – Legge 626/1994.
Registro Generale N. 389 DEL 03/06/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno tre, del mese di giugno nel proprio Ufficio.

CIG: BBA9157931

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

Che occorre provvedere alla manutenzione e/o sostituzione degli estintori collocati nei plessi scolastici e negli edifici comunali come stabilito dalla Legge 626/194;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro è possibile procedere a mezzo affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come da ultimo modificato dalla Legge 30.12.2018, n. 145, stabilisce che per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 non si rende necessario l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che pertanto per acquisti di importo inferiore alla citata somma permane la possibilità di procedere senza comunicazioni informatiche;

Che ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

Che l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, consente alla stazione appaltante di provvedere tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del medesimo, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Interpellata a tal proposito la ditta SMEAR di Antonio Picillo – P. IVA 03059920649, già affidatario del servizio, con sede in via Alvanella 1° Traversa n. 15 – Monteforte Irpino (Av), già affidatario del servizio, che si dichiarava disponibile ad effettuare il servizio annuale di manutenzione e/o sostituzione estintori collocati nei plessi scolastici e negli edifici comunali, per l'importo di €. 704,00 IVA esclusa, come da preventivo acquisito;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, N.267

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prenotare, per i motivi espressi in premessa, per la somma di € **858,88 IVA compresa** per la fornitura e i servizi di cui all'oggetto;

Di affidare alla ditta SMEAR di Antonio Picillo – P. IVA 03059920649 con sede in Monteforte Irpino (Av) alla via Alvanella 1° Traversa n. 15, i servizi e le forniture di cui sopra;

Di dare atto della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che la spesa è imputata al Capitolo 592 – Impegno 450/2026 del bilancio comunale;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 03/06/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 29/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: manutenzione e/o sostituzione estintori CIG: BBA9157931 CUP: Descrizione Capitolo: SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.99.99	4.2	592		2026	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
450	€ 858,88	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: SMEAR di Antonio Picillo - Progressivo Fornitore: 5392 Codice Fiscale: 03059920649 P.Iva: 03059920649

Avella (AV), 03/06/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 03/06/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 03/06/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 642, e vi rimarrà fino al 18/06/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 389 del 03/06/2026;

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione e/o sostituzione estintori collocati nei plessi scolastici e negli edifici comunali - D.P.R. 457 – Legge 626/1994.

Avella (AV), 03/06/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella